江城区“8·21”阳江市汇铭工贸有限公司厂房坍塌事故调查报告

文章来源: 江城区安监局　发布时间: 2019-01-17 11:47:13

江城区“8·21”阳江市汇铭工贸有限公司厂房坍塌事故调查报告

2018年8月21日11时18分，阳江市江城区银岭科技产业园的阳江市汇铭工贸有限公司厂房建筑工地发生脚手架坍塌事故，事故造成1人死亡，1（以下简称“8·21”事故）。8月22日，阳江市安全生产委员会办公室对“8·21”事故实行挂牌督办。 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》号）的有关规定，8月23日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区安全监管局、阳江市公安局江城分局、区建设局、区总工会、区分局、白沙街道办事处、银岭管委会组成的江城区“8·21”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作，经发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者和责任单位提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位基本情况

（一）阳江市汇铭工贸厂房加层工程情况

建设工程名称：阳江市汇铭工贸厂房加层工程；

地址：阳江市江城区银岭科技产业园A3号；

建设单位：阳江市汇铭工贸有限公司；

承建单位：阳江市圣宝建筑有限公司；

建设进度：阳江市汇铭工贸厂房加层工程正在施工中，“8·21”事故发生时正在进行一层天面柱子和横梁浇注混凝 土阶段。

建设工程详细信息：阳江市汇铭工贸厂房加层工程未取得《用地规划选址意见书》、《规划设计条件书》、《规划用地许可证》、《工程规划许可证》。

（二）事故的基本信息

1、事故发生时间：2018年8月21日11时18分。

2、事故发生地点：阳江市汇铭工贸有限公司厂房建筑工地（以下简称汇铭工贸厂房工地）。

3、事故类别：坍塌事故。

4、事故等级：一般事故。

5、事故伤亡情况：1人死亡，1人重伤，6人轻伤。

6、初步统计直接经济损失：140万元。

（三）涉事单位基本情况

阳江市汇铭工贸有限公司

阳江市汇铭工贸有限公司，成立日期：2010年01月22日，注册资金：50万元，公司地址：阳江市江城区银岭科技产业园A3号，统一91441702551655054H，公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，法定代表人：冯晖，经营范围：产销五金制品、塑料制品、电器产制品、铜制品、日用百货；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

阳江市圣宝建筑有限公司

阳江市圣宝建筑有限公司，成立日期：2014年09月24日，注册资金：500万元，公司地址：阳江市江城区湖滨街六巷1号202房之一，统一91441702315169281 8，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：林良威，经营范围：承接建筑工程、园林绿化工程、楼宇智能工程、弱电工程、市政工程、土木工程、消防设施工程、金属门窗工程、环保工程、防雷工程；水电安装、环保设备安装、水处理设备安装、机械设安装、空调设备安装、通风设备系统安装；室内外装潢及设计，房地产开发、物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

（四）工程发包情况

2018年6月18日，阳江市汇铭工贸有限公司将阳江市汇铭工贸厂房加层工程发包给阳江市圣宝建筑有限公司，双方没有签订《建设工程施工合同铭工贸厂房加层施工工程报价表》。该工程于2018年6月22日开工。

（五）承包单位施工资质情况

阳江市汇铭工贸厂房加层工程的承包单位阳江市圣宝建筑有限公司阳江市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：9144170231
备建筑业企业资质证书。

（六）事故伤亡人员情况

1、李本成，男，汉族，身份证号码：512222****83538，原住址：重庆市开县河堰镇乌家村6组44号，是阳江市圣宝建筑有限公司聘请的建筑
月21日在阳江市汇铭工贸厂房加层工程工地因浇注中的柱子跟横梁坍塌从一层天面上的横梁上跌落到地面导致严重多发伤、全身多处擦伤，当天13
死亡。

2、邓成秘，女，45岁，身份证号码：511227****6445，住址：重庆市巫溪县田坝乡中鹿村，是阳江市圣宝建筑有限公司聘请的建筑工人，于
阳江市汇铭工贸厂房加层工程工地因浇注中的柱子跟横梁坍塌从一层天面上的横梁上跌落到地面导致胸部挤压伤，肺挫伤，肋骨多处骨折、胸骨骨折
下挫裂伤、舌裂伤、全身多处皮肤挫擦伤，目前已从阳江市人民医院重症病房转普通病治疗中。

3、李正全，男，48岁，身份证号码：512228****6335，住址：重庆市开县温泉镇金霞村，是阳江市圣宝建筑有限公司聘请的建筑工人，于2
江市汇铭工贸厂房加层工程工地因浇注中的柱子跟横梁坍塌从一层天面上的横梁上跌落到地面导致胸12椎体粉碎性骨折、腰1-3椎体右侧横突、
折、骶骨多发骨折，目前仍在阳江市人民医院治疗中。

4、蒲云术,男，45岁，身份证号码：512222****3530，住址：重庆市开县河堰镇周家村，是阳江市圣宝建筑有限公司聘请的建筑工人，于201
市汇铭工贸厂房加层工程工地因浇注中的柱子跟横梁坍塌从一层天面上的横梁上跌落到地面导致腰3椎体爆裂性骨折、全身多处软组织挫伤，目前仍
治疗中。

5、张道均，男，48岁，身份证号码：512222****2555，住址：重庆市开县温泉镇金霞村，是阳江市圣宝建筑有限公司聘请的建筑工人，于2
江市汇铭工贸厂房加层工程工地因浇注中的柱子跟横梁坍塌从一层天面上的横梁上跌落到地面导致右侧多根肋骨骨折、双肺挫伤、全身多处皮肤挫擦
撕脱伤，目前仍在阳江市人民医院治疗中。

6、李正银，男，52岁，身份证号码：512228****5633X，住址：重庆市巫溪县田坝乡中鹿村，是阳江市圣宝建筑有限公司聘请的建筑工人，于
阳江市汇铭工贸厂房加层工程工地因浇注中的柱子跟横梁坍塌从一层天面上的横梁上跌落到地面导致肺挫伤、右部软组织挫裂伤、颈部脊髓损伤，于
复出院。

7、赵仕明，男，54岁，身份证号码：512225****629X，住址：重庆市云阳县农坝镇云峰村，是阳江市圣宝建筑有限公司聘请的建筑工人，于
阳江市汇铭工贸厂房加层工程工地因浇注中的柱子跟横梁坍塌从一层天面上的横梁上跌落到地面导致右足距骨骨折、全身多处软组织挫伤，于201
院。

8、祁和元，男，53岁，身份证号码：512222****3530，住址：重庆市云阳县农坝镇云峰村，是阳江市圣宝建筑有限公司聘请的建筑工人，于
阳江市汇铭工贸厂房加层工程工地因浇注中的柱子跟横梁坍塌从一层天面上的横梁上跌落到地面导致全身多处软组织挫伤，于2018年9月3日康复出院

（七）事故概况

2018年6月18日，阳江市汇铭工贸有限公司将阳江市汇铭工贸厂房加层工程发包给阳江市圣宝建筑有限公司，双方没有签订《建设工程施工合同
铭工贸厂房加层施工工程报价表》。2018年6月22日阳江市汇铭工贸厂房加层工程开始动工。

2018年8月21日上午8时，阳江市圣宝建筑有限公司工人林进深电话联系混凝土泵车到阳江市汇铭工贸有限公司厂房加层施工工程工地进行混凝
20分许，混凝土泵车到达阳江市汇铭工贸有限公司厂房加层施工工程工地，准备开始混凝土输送工作，当时，该工人林进深在施工工地指挥工作。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2018年8月21日上午8点30分左右，阳江市圣宝建筑有限公司的工人李本成、张道均、李正全、李正银、蒲云术、邓成秘、祁和元、赵仕明来到
限公司厂房建筑工地一层天面的横梁上准备开始进行浇注混凝土作业。9点30分，汇铭工贸厂房加层施工工程负责人林良威来到施工工地现场进行现
工地一层天面东南角第一条柱的模板发生撕裂，撕裂宽度约5公分。11点20分左右，工人在工地一层天面的横梁上进行浇注混凝土作业的时候，模板
制脚手架由于承受不住混凝土和模板的重力发生折断，导致模板支撑体系不稳定，所以正在浇注混凝土的柱子和横梁从西北角的柱子开始向北边坍塌
的工人李本成、张道均、李正全、李正银、蒲云术、邓成秘、祁和元、赵仕明从横梁上掉下来，其中祁和元和赵仕明被甩到隔壁厂房铁棚顶上，死者
李正全、李正银、蒲云术、邓成秘跌落到一楼地面上。

（二）救援情况和善后情况

接报后，区委、区政府高度重视，由陈贤亮区长、张秀洁常务副区长带领区安监局、区建设局、江城区公安分局和银岭科技产业园管理委员会
及有关人员赶赴现场开展各项应急处置工作。

事故发生后，汇铭工贸厂房加层施工工程负责人林良威在施工工地隔离的厂房办公室内跑出来查看情况，然后马上拨打120抢救电话和119报警
江市汇铭工贸有限公司法定代表人冯晖组织其他没受伤的工人进行救援，把压住工人的铁制脚手架搬开。12点25分，120救护车和消防大队赶到事

出并送往医院救治,李本成、张道均、李正全、李正银、蒲云术、邓成秘被送往阳江市人民医院进行救治，祁和元被送往阳江市中医院进行救治，赵仁三人民医院进行救治。当天13时47分，李本成经抢救无效死亡。

事故发生后，阳江市汇铭工贸有限公司和阳江市圣宝建筑有限公司立即做好伤者和死者家属安抚工作并积极与死者家属协商有关赔偿问题。阳江司到医院为七名伤者垫付医药费，确保对七名伤者后续医疗康复。2018年8月24日，阳江市圣宝建筑有限公司法人林良威与死者李本成的家属协商达市圣宝建筑有限公司赔偿死者家属人民币119万元（包括一次性工亡补助金、丧葬补助金、误工费、抚恤金、被抚养人生活费及精神损失赔偿等一切者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

“8·21”事故造成1人死亡，1人重伤，6人轻伤，初步统计直接经济损失约140万元。

四、政府职能部门履行安全生产职责情况

（一）阳江市江城区城市建设管理监察大队

根据2017年10月26日阳江市江城区机构编制委员会《关于阳江市江城区建设局所属实业单位改革事项的通知》（江机编【2017】29号），阳江管理监察大队，为正股级公益一类事业单位。主要工作职责:负责宣传执行建筑法律法规、城市建设管理法律法规;负责实施在我区从事私房建设(含住业性质用房等)的施工队伍办理施工报建手续的监察;负责江城区乡镇规划方面的监察;负责实施江城区建设项目和市政工程设施方面的监察;协助市有关卫生工作;负责实施江城区园林绿化方面的监察;在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚;协助市有关部门和区建设局做好有关工作。

经查，阳江市江城区城市建设管理监察大队负责实施在我区负责私房建设(含住宅、民营厂房、商业性质用房等)的施工队伍办理施工报建手续的22日至2018年8月21日期间没有巡查发现阳江汇铭工贸有限公司厂房加层工程工地存在违建的行为，存在监察不到位的行为。

（二）阳江市江城银岭科技产业园管理委员会建设处

根据2012年阳江市江城区机构编制委员会《关于阳江市江城银岭科技产业园管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（江机编江市江城银岭科技产业园管理委员会建设处主要工作职责：负责园区总体规划的编制，报区政府审定，送市规划部门批准；负责对入园企业项目进行划；完善园区各种基础建设设施，包括供电、电力、供气、排污、消防、通讯等，提供优质、无偿的服务，并负责公建设施的管理和维护工作；组织督，负责工程监理，各项工程建设综合资料审核等技术工作；负责工程技术、安全质量、施工进度，负责施工现场管理、组织工程竣工验收等事项，好工程建设成本的预算控制工作；落实园区项目的各类报批手续与协调工作；办理、委托地质勘察，图纸设计、会审，工程招标工作。另根据中共阳阳江市江城区人民政府关于《印发关于江城区部分区级行政审批权限下放的实施办法的通知》江法【2012】10号，区建设部门的办理企业报建手续意见书或规划设计条件书、规划用地许可证、工程规划许可证、施工许可证的审批权限下放给银岭管委会执行，由银岭管委会直接行使上述行政审批证书或批复。

经查，阳江市江城银岭科技产业园管理委员会建设处2018年6月28日发现阳江市汇铭工贸有限公司存在违法建设行为，并于当日向阳江市汇铭工建通知书，2018年7月28日，阳江市江城银岭科技产业园管理委员会建设处发现该工地还在继续施工，当天，阳江市江城银岭科技产业园管理委员会市汇铭工贸有限公司发出责令停建通知书。截止到2018年8月21日前，阳江市江城银岭科技产业园管理委员会建设处在发出责令停建通知书后没有对和处理，也没有函告或者移交相关上级行业主管部门，存在工作上的失职。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

阳江市圣宝建筑有限公司在无编写施工组织设计指导施工方案的情况下进行施工，施工过程中模板撕裂，致使铁制脚手架承受不住混凝土和模板者弯曲，模板支撑体系不稳定发生坍塌。

（二）间接原因

1、发包单位阳江市汇铭工贸有限公司将建筑工程发包给不具有建筑业企业资质证书的承包单位阳江市圣宝建筑有限公司。

2、阳江市汇铭工贸厂房加层工程未取得《用地规划选址意见书》、《规划设计条件书》、《规划用地许可证》、《工程规划许可证》、《施工

3、阳江市圣宝建筑有限公司安全生产管理不到位，安全管理存在漏洞。经查，在阳江市汇铭工贸厂房加层工程作业过程中，阳江市圣宝建筑有全生产专职管理人员在现场进行安全生产监管。事故发生前，阳江市圣宝建筑有限公司法人代表人、工程负责人林良威发现模板撕裂，没有及时停止模板采取维护措施，仍继续安排工人施工。导致铁制脚手架承受不住混凝土和模板的重力发生折断发生坍塌事故。

4、阳江市圣宝建筑有限公司的法人代表、工程负责人林良威未依法履行安全生产管理职责，未及时发现和消除施工现场的事故隐患。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）建议给予党纪政纪处分人员（2人）

1、金新华，中共党员，阳江市江城区建设局城市建设管理监察大队副大队长，全面负责实施在我区从事私房建设（含住房、民营厂房、商业性队伍办理施工报建手续的监察；负责江城区乡镇规划方面的监察等工作。经查，2018年6月22日至2018年8月21日期间阳江市江城区城市建设管理监现阳江汇铭工贸有限公司厂房加层工程工地存在违建的行为，存在监察不到位的行为。建议由纪委监察部门根据《中国共产党纪律处分条例》和《行条例》的有关规定处理。

2、许卫名，中共党员，阳江市江城银岭科技产业园管理委员会规划建设处处长，负责组织或委托工程质量监管，负责工程监理，各项工程建设术工作；负责工程技术、安全质量、施工进度，负责施工现场管理、组织工程验收等事项；负责园区企业审批施工报建相关手续、政府投资项目等年6月中旬左右，阳江市汇铭工贸有限公司负责人吴光影曾向阳江市江城银岭科技产业园管理委员会规划建设处办理报建审批，由于国土用地手续不2018年6月28日许卫名发现阳江市汇铭工贸有限公司存在违法建设行为，并于当日向阳江市汇铭工贸有限公司发出停建通知书，2018年7月28日，该在继续施工，当天，阳江市江城银岭科技产业园管理委员会建设处再次向阳江市汇铭工贸有限公司发出停建通知书。阳江市江城银岭科技产业园管理出停建通知书后没有对该违法建筑跟进和采取切实有效的措施，也没有函告或者移交相关上级行业主管部门。

终上所述，许卫名作为阳江市江城银岭科技产业园管理委员会规划建设处处长履职不到位，对本次事故发生负有属地监管不到位的责任。建议由《中国共产党纪律处分条例》和《行政机关公务员处分条例》的有关规定处理。

（二）给予行政处罚单位

1、阳江市汇铭工贸有限公司

阳江市汇铭工贸有限公司将建筑工程发包给不具有建筑业企业资质证书的阳江市圣宝建筑有限公司（法定代表人林良威）。经查，阳江市圣宝建建筑业企业资质证书，阳江市汇铭工贸有限公司没有核实承包单位的建筑业企业资质证书，将该公司厂房加层工程发包给承包单位，其行为违反了筑法》第二十二条“建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位”的规定。

综上所述，阳江市汇铭工贸有限公司对本次事故的发生负有直接责任。建议由阳江市江城区安全生产监督监管局依据《中华人民共和国安全生产“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对阳江市汇铭工贸有限公司给予行政处罚。

2、阳江市圣宝建筑有限公司

阳江市圣宝建筑有限公司安全生产管理不到位、安全管理上存在漏洞。经查，阳江市圣宝建筑有限公司在阳江市汇铭工贸厂房加层工程施工过程生产专职管理人员在现场进行安全监管，事故发生前阳江市圣宝建筑有限公司在发现存在模板撕裂的安全问题下，没有立即进行有效处理和预防措施导致模板支撑体系不稳定发生坍塌，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”的

综上所述，阳江市圣宝建筑有限公司对本次事故的发生负有主要责任。建议由阳江市江城区安全生产监督监管局依据《中华人民共和国安全生产“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对阳江市圣宝建筑有限公司给予行政处罚。

（三）给予行政处罚人员

1、阳江市圣宝建筑有限公司主要负责人:林良威

林良威作为阳江市圣宝建筑有限公司的法定代表人、工程负责人，负责阳江市汇铭工贸厂房加层工程全面的管理工作，未依法履行主要负责人职和消除施工现场的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定。

综上所述，林良威对本次事故的发生负有领导责任。建议由阳江市江城区安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，对林良威给予行政处罚。

七、事故防范措施及整改意见

（一）落实“一岗双责”制度，严格责任追究。

江城区及其有关职能部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，加强领导，落实安全生产强化安全生产管理，狠抓工作落实，坚决防范和遏制伤亡事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定。同时，严格按照“四不放过”原则，督促落责任人的责任追究。

（二）落实行业监管责任，严格安全监管和“三个必须”的要求。

阳江市江城区城市建设管理监察大队和阳江市江城银岭科技产业园管理委员会建设处认真履行行业监管责任，杜绝监管盲区，督促监管建设单位主体责任，切实加强安全生产监督检查，确保安全生产责任落实到位。督促建设单位和承建单位加强对施工工地现场的安全管理和落实主体责任，加

作，建立起安全隐患排查治理工作制度化、常态化、长效化机制，防止类似事故再次发生。

（三）落实企业主体责任，强化隐患治理。

阳江市汇铭工贸有限公司和阳江市圣宝建筑有限公司应从本次事故中认真吸取教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任，加强安全生产管理查治理，完善各项规章制度并严格执行。

江城区“8·21”事故调查组（代章）

2018年10月11日